

1500970-38.2019.8.26.0493

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: MARCEL PANGONI GUERRA

Comarca: Regente Feijó

Foro: Foro de Regente Feijó

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e Comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado às fls. 62/64, obteve para si vantagem ilícita consistente em um veículo Monza, de placas HOS-9231 (Presidente Bernardes - SP), em prejuízo de Jeferson Mendes dos Santos, induzindo-o a erro mediante ardil e meio fraudulento, eis que deu como forma de contraprestação em negócio jurídico título de crédito inidôneo, de terceiro, e de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Regente Feijó

Foro de Regente Feijó

Vara Única

Rua: Carlos Beltrame, 10, Regente Feijo-SP - cep 19570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500970-38.2019.8.26.0493 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-38.2019.8.26.0493

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2284706/2019 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 7710936 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 2284706 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 2284706 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 2284706 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 2284706 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 2284706 - DEL.POL.REGENTE FEIJO, 1027/19/216 - DEL.POL.REGENTE FEIJO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO JUNIOR RODRIGUES SASTRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCEL PANGONI GUERRA

VISTOS.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FABIO JUNIOR RODRIGUES SASTRE, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 12 de setembro de 2019, às 23h20min, na Rua Augusto Vieira, nº 46, Bairro Vila Assunção, nesta cidade e Comarca de Regente Feijó, o réu, qualificado às fls. 62/64, obteve para si vantagem ilícita consistente em um veículo Monza, de placas HOS-9231 (Presidente Bernardes – SP), em prejuízo de Jeferson Mendes dos Santos, induzindo-o a erro mediante ardil e meio fraudulento, eis que deu como forma de contraprestação em negócio jurídico título de crédito inidôneo, de terceiro, e de instituição financeira inativa.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2020 (fls. 123/124).

Citado (fl. 172), o réu, através de defensor constituído (fl. 151), apresentou resposta à acusação (fls. 156/161).

Durante a instrução, houve a colheita da prova testemunhal, tendo havido o interrogatório do réu. Na sequência, o Ministério Público apresentou suas alegações finais via memoriais de maneira oral (fls. 249).

A defesa, por sua vez, sustentou a atipicidade da conduta, alegando-se, ainda, a ausência de dolo. Ademais, aduziu não haver lastro probatório suficiente para a condenação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime aberto para o cumprimento de pena (fls. 295/307).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é improcedente.

Na hipótese dos autos, as provas colhidas não são suficientes para demonstrar, indubitavelmente, que o réu praticou os fatos narrados na denúncia.

Em juízo a vítima Jeferson Mendes dos Santos, declarou que publicou a venda do carro na “feira do rolo” no aplicativo “Facebook” e o réu ligou para a vítima, pois queria ver o carro. Aduziu que informou o réu sobre os defeitos do carro, e ele quis ficar com o carro. Que o réu foi até a residência da vítima 23h e pegou o carro, o deixando com um cheque no valor de aproximadamente R\$2600 reais, para a vítima “segurar” até o fim de semana, pois o réu iria entregar o dinheiro, em troca do cheque. Ressaltou que tentou ligar diversas vezes para o réu e ele não atendia. Que falava que o celular estava desligado, ou que estava viajando, sempre enrolando. Aduziu que o réu pediu à vítima uma conta bancária, dizendo que iria passar para um cliente depositar o dinheiro, porém não aconteceu. Relatou que falou para o réu que queria o carro de volta, mas não obteve respostas. Disse que, antes de fazer o boletim de ocorrência, foi depositar o cheque e constou como roubado, após registrou a ocorrência. Aduziu que não recebeu o carro, estando até hoje no prejuízo. Declarou que entrou em um aplicativo para saber sobre o documento do carro e mostrou que o veículo estava em outra cidade, bloqueado e com multa. Afirmou que o réu não pagou nenhuma quantia, ficando no prejuízo total. Declarou que o carro está “rodando” por aí. Aduziu que fez uma publicação tentando achar o réu e o primo do réu comentou na publicação, dizendo que o carro estava com ele. Aduziu que, salvo engano, o veículo estava em Ribeirão Preto, com multas. Afirmou, por fim, que não recebeu nenhuma quantia pelo carro.

A testemunha de acusação Antônio Anselmo de Oliveira Lobato, inventariante do espólio da empresa do cheque, relatou que teve notícia dos furtos dos cheques e, conforme foram apresentando os cheques, foi intimado na delegacia, fazendo vários boletins de ocorrência e surgindo várias pessoas em sua casa, mas não uma específica. Aduziu que não se recorda de nomes. Declarou que este cheque e alguns outros, sem saber a quantidade, foram furtados, sendo que apenas nesse caso foi feito processo. Disse que imagina que fora o réu, foram mais pessoas, mas só tem conhecimento sobre esse processo. Declarou que o boletim de ocorrência que fez foi para esclarecimento dos cheques, sendo que foram dezenas de cheques furtados. Disse que não sabe quem entrou na usina, sendo que foram vários arrombamentos. Relatou que, uma vez em Penápolis, em uma pizzaria foi um pessoal falar que houve uma tentativa de comprar pizza com cheque da empresa, e a dona da pizzaria tem um parente em uma empresa de limpeza e também tinha gente tentando comprar com cheque do mesmo talonário. Que não passaram para frente a denúncia. Afirmou, por fim, que

não sabe quem furtou os cheques e nem quem tinha a posse de outros cheques. O réu, por ocasião de seu interrogatório, aduziu que adquiriu o cheque com uma mulher chamada Julia, da cidade de Mirassol, proveniente de uma venda de máquina de costura. Relatou que a Julia, através de outras pessoas, comprou uma máquina industrial no valor de R\$2630,00 do réu e deu o cheque como pagamento. Que consultou o cheque e nada constava, estando tudo certo, e a Julia até falou que se voltasse o cheque era para procurá-la. Disse que viu o veículo Monza, pegou o número de telefone da vítima e combinou com ele sobre a compra. Que passou os seus dados pessoais e pegava o troco do cheque depois, porque a vítima queria R\$1800 reais. Ressaltou que, tanto o réu, como a vítima, consultaram o cheque e nada constava. Afirmou que no dia dos fatos, deixou seus dados pessoais, assinou a promissória e informou a vítima que, caso o cheque voltasse, era para avisá-lo ou esperar que entregaria em dinheiro o valor de R\$1800 reais. Relatou que após um tempo, a vítima depositou o cheque e o mesmo "voltou". Que quando a vítima o avisou, o réu foi até a Julia e ela lhe deu R\$1900 reais. Relatou que como sua esposa se consultava com médico em Prudente, pediu para que ela levasse o dinheiro para a vítima na entrada de Regente. Que inclusive deu R\$100 reais a mais porque a vítima esperou cerca de quinze dias. Afirmou que o carro está bloqueado e sem recibo. Que a vítima não queria descontar o dinheiro que o réu gastou no carro. Relatou que a vítima ameaçou sua família, dizendo que era do "PCC", que iria dar um tiro e matar sua família. Que a vítima não entregou recibo do valor pago. Afirmou que a vítima está com a promissória assinada pelo réu, sendo que o valor inicial da compra era R\$2200 reais e a vítima abaixou para R\$1800 à vista. Afirmou que pagou o valor combinado, entregando até a mais. Não soube responder porque a vítima registrou a ocorrência, já que ele recebeu o dinheiro. Afirmou que entregou o dinheiro para o réu e quando foi entregar o restante, pegar o recibo, a promissória e o cheque, não tinha ninguém na casa. Relatou que após os fatos, a vítima ficou ameaçando sua família, procurando no "Facebook". Ressaltou que sempre se identificou como Fábio. Disse que não enganou o réu, que deu um problema no cabeçote do carro, arrumou e a vítima não quis descontar o valor do conserto do valor da venda. Aduziu que nunca o procuraram sobre cheque roubado, tanto que fez a consulta no SPC e Serasa e nada constava sobre o cheque, nem de furto e nem de roubo. Afirmou, por fim, que parou de mexer com cheque, pois gera muitos problemas. Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, tem-se que a pretensão acusatória não procede, visto que ausentes provas robustas a embasar o decreto condenatório.

Da prova documental, bem como da prova oral não foi possível extrair que o acusado obteve, para si, vantagem ilícita consistente em um veículo Monza em prejuízo da vítima, nem que se utilizou de ardil ou meio fraudulento.

Isto porque não existem provas no sentido de que não foi pago o valor devido e que os cheques utilizados pelo réu eram roubados ou de instituição financeira inativa.

Não obstante a alegação da vítima, no sentido de que o réu entregou um cheque roubado e não restituiu nenhum valor até o momento, tais alegações se mostram insuficientes para concluir pela subsunção da conduta do tipo penal.

Saliente-se que não foram apresentados documentos, como ofícios bancários, que comprovem que a instituição financeira está inativa, nem como que o cheque seria produto de crime, não se podendo concluir que houve uso de ardil ou meio fraudulento.

Insta salientar que a alegação da vítima de que o cheque seria produto de crime, nada influencia no curso do processo, pois, conforme consta na exordial acusatória, tem-se que o cheque utilizado pelo réu estaria supostamente vinculado a uma instituição bancária inativa.

Lado outro, pelo teor do depoimento prestado pela testemunha Antônio Anselmo de Oliveira Lobato, extrai-se que ela não sabe quem são os autores do roubo, onde estão os cheques roubados, tampouco conhece o réu.

De todo o exposto, bem sopesados os elementos colhidos no curso da instrução, inexistem provas incisivas no sentido de que o réu deu como forma de contraprestação em negócio jurídico título de crédito inidôneo, de terceiro, e de instituição financeira inativa, a fim de obter, para si, vantagem ilícita consistente em um

veículo Monza, em prejuízo da vítima.

Veja-se, ainda, que o réu nega veementemente a acusação, indicando que efetuou pagamento em espécie para a vítima, conforme acordado.

Há, no mínimo, dúvidas a respeito da existência do prejuízo sofrido pela vítima, bem como da utilização de ardil ou meio fraudulento, elementares do tipo.

Assim, estando os autos eivados de dúvidas, desautorizada está a procedência da acusação. Afinal, para a sua procedência, exige-se do Magistrado uma atividade de cognição vertical exauriente (juízo de certeza), que resta impossibilitada pelas patentes situações duvidosas encontradas no presente feito.

Com efeito:

“Dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: In dubio pro reo. Dúvida, em Direito Penal, equivale a ausência de prova” (Voto Nº 4.246). Daí porque, “uma condenação criminal deve apoiar-se em prova extrema de dúvidas. Presunções e meros indícios ao ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório.” (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: Pires Neto, RJDTACRIM 11/118).

O ônus de provar a materialidade e a autoria da infração penal compete à acusação, não se podendo presumir a culpabilidade do réu, mas sim a sua inocência.

Persistindo a ausência de provas robustas para a prolação de um decreto condenatório, não há outra solução cabível, senão a absolvição do acusado, ante a fragilidade do conjunto probatório, fazendo incidir à espécie o princípio do in dubio pro reo.

Logo, a pretensão acusatória não comporta acolhimento, razão pela qual a absolvição se impõe.

DO DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória, o que faço para ABSOLVER o réu FABIO JUNIOR RODRIGUES SASTRE da imputação prevista no artigo 171, caput, do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas ex legis.

Honorários à Defensora dativa nos termos do Convênio OAB/DPE, expedindo-se oportunamente a respectiva certidão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, com as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Regente Feijo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA